

Tercer Bimestre: Artículos continuación.

VIERNES

9 ene 26

Art 21

→ A. Función del Ministerio Público

- Investigar delitos
- Persigue delitos
- Durante el juicio es la parte acusadora

→ B. Función del juez penal

- Dicta sentencia
- Impone penas
- Conduce el juicio.

→ C. Función del juez cívico.

- Sanción de faltas administrativas
- Sanción es el arresto
- No excede de 36 horas

Art 22

→ A. Penas prohibidas en México

- Muerte
- Mutilación
- Infamia (exiliu publicamente)
- Marcas
- Azotes
- Palos
- Tormentos
- Multa excesiva.
- Confiscación de bienes

- ↳ Perdas Inusitadas y trascendentales
- ↳ B. Excepción a la confiscación (cuando si se usa)
 - ↳ Aplicación para reparación del daño.
 - ↳ Pago de Impuestos o multas
 - ↳ Enriquecimiento ilícito
 - ↳ Delincuencia organizada
 - ↳ Ostenta como dueño y no lo acredite.
 - ↳ Bienes asegurados o abandonados
 - ↳ Extinción de dominio → Utiliza patrimonio para cometer delitos

Art 23

- ↳ A. Ningún juicio puede exceder de 3 instancias
 - ↳ Juicio de origen o primera instancia (Juez)
 - ↳ Apelación (magistrados)
 - ↳ Amparo (ministros)
- ↳ B. Ninguna persona puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito
 - ↳ Mismo delito está determinado por las circunstancias de comisión. Es decir modo (cómo), tiempo (cuándo), lugar (dónde).
- ↳ C. Prohíbe absorber de instancia

DERECHOS SOCIALES O COLECTIVOS

Art. 2. Apartado B

- L> Obligación del Estado de garantizar los derechos mínimos y existencia de comunidades indígenas

Art 3. --> Educación

- > A. Educación es un derecho humano
- > B. Servicio público a cargo del Estado
- > C. Estado tiene la obligación de garantizar educación
 - Preescolar
 - Primaria
 - Secundaria
 - Media Superior
- > D. Objeto de la educación
 - > Desarrollo armónico de facultades humanas
 - > Fomentar el amor a la patria
 - > Conciencia de solidaridad
 - > Respeto a derechos humanos
 - > Fomentar valores de independencia y justicia
- > E. Características de la educación
 - > Laica (neutral)
 - > Gratuita
 - > Científica
 - > Democrática
 - > Nacional
 - > De calidad

Art. 4

- A. Derecho a la salud
- B. Derecho a un medio ambiente adecuado
- C. Derecho a vivienda digna
- D. Derecho de niñas, niños y adolescentes

Art 6. → Derecho a la información y transparencia.

- ↳ Obligación del Estado de informar y transparentar sus actos

Art 27. → Derecho a la propiedad

- Propiedad
 - Formal → Existe un título constitutivo
 - Material → Poder disponer.

Derecho romano → usar, disfrutar y disponer (exclusivo del propietario)

ius utendi ius fruendi ius abutendi

- Todo el territorio es propiedad de la nación

- Tipos de propiedad
 - Originaria → Todo el territorio
 - Privada → Particulares
 - Social → Ejido

Art. 27. Derecho a la propiedad

- Propiedad privada → Esta facultad que tiene el propietario de usar, disfrutar y disponer de un bien.
- La propiedad privada es relativa porque está sujeta a expropiación.
- Expropiación → Suprimir el ejercicio de la propiedad
 - ↳ Requisitos:
 - Solo el poder ejecutivo
 - Por causa de utilidad pública
 - Procede indemnización
 - Valor catastral (valor ante el gobierno)
 - Pago antes de un año.
 - A través de decreto

Art. 123 → Derechos mínimos de los trabajadores

- Seguridad Social
- Salario
- Jornada laboral
- No condiciones excesivas o peligrosas
- Vacaciones
- Aguinaldo
- Indemnización por despido
- Horas extras
- Formar sindicatos
- Protección de mujeres y menores de edad
- ↳ Respeto de utilidades

Art. 29 - Suspensión de derechos, toque de queda, estado de sitio, estado de excepción

- Facultad exclusiva y excluyente del poder ejecutivo
- Estado de emergencia
 - Guerra
 - Alteración grave de la paz pública
 - Desastres naturales
- Refrendo del gabinete
- Aprobación del congreso
- Revisión de la Suprema Corte
- Decreto presidencial
 - Señalar los derechos a suspender
 - Tiempo de suspensión
 - Lugar de suspensión

Juicio de Amparo

MARTES
20 ene 26

- > Es el máximo juicio que reconoce la legislación mexicana, tiene por objeto, restituir al gobernado, un derecho violentado por la autoridad y con ello, garantiza la exacta observancia de la Constitución en materia de derechos humanos.
- > Naturaleza jurídica es un medio de control constitucional.
- > Competencia → Solo puede conocer la autoridad jurisdiccional federal.

Tipos de amparo

- ↳ Directo → Contra resoluciones finales (sentencias o)
- ↳ Indirecto → Todo acto distinto a una sentencia o

Sujetos o partes procesales

- ↳ Quejoso → Gobernado afectado por un acto de autoridad
- ↳ Autoridad responsable
- ↳ Tercero interesado
- ↳ MP federal

Principios rectores del juicio de amparo

- ↳ Solo procede a instancia del parte interesada
- ↳ Definitividad → Debe agotar las instancias previas
- ↳ Prosecución judicial → Sigue las mismas reglas de todo juicio
- ↳ Relatividad → Solo beneficia a quien lo solicita
- ↳ Efecto vinculatorio → Obliga a la autoridad responsable a restituir el derecho violentado.

Forma de Gobierno

MARTES

20 ene 26

Art. 39 → Soberanía

↳ Capacidad de autodeterminación.

- ↳ Poder supremo
- ↳ Titular es el pueblo (ciudadanos)
- ↳ Aspecto interno: es el máximo poder
- ↳ Aspecto externo: es el poder independiente

Art. 40 → Forma de gobierno.

↳ Se define como:

- ↳ República ("cosa de todos") res public
- ↳ Democrática
- ↳ Representativa
- ↳ Federal

República



División de poderes

Proceso electoral

Renovación de cargos

Decisiones constitucionales

Monarquía Absolutista



Poder absoluto del monarca

Cargo hereditario

Cargo vitalicio

Decisiones personales

Democracia → *Demos* Kratos ("poder del pueblo")

↳ Abraham Lincoln → El poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

↳ Aristoteles

VIERNES

23 ene 76

Poder depositado en:	Puras	Impuras
UNO	Monarquía	Tiranía
Algunos	Aristocracia	Oligarquía
Mayoría	Democracia	Anarquía

Democracia → Participación ciudadana en la toma de decisiones

→ Directa → Europa

→ Plebiscito. (consulta a la plebe sobre decisiones)

→ Referencia (consulta sobre decisiones estructurales).

→ Recall (revocación anticipada de cargo público).

→ Iniciativa ciudadana

→ Representativa → América Latina

→ Voto.

Sistema representativo → Ciudadanos delegan su voluntad política a representantes para que tomen las decisiones en su nombre.

→ Consta de 4 elementos

→ Voto

→ Ciudadanos (electores)

→ Candidatos

→ Instituciones

Comparativa de Constituciones - Requisitos para ser elector

> Const. 1824

- ↳ Hombres
- ↳ + 21 años
- ↳ Leer
- ↳ Escribir
- ↳ Ingreso
- ↳ Propiedad

> Const. 1917

- ↳ Sufragio Universal
- ↳ Hombres
- ↳ 21 años
- ↳ 1952 - 1953 → Reconocimiento a la mujer
- ↳ 1969 - Cambio a 18 años mayoría de edad.

> Actual

- ↳ + 18 años
- ↳ Modo honesto de vida.

↳ Los candidatos pueden postularse por partido o independiente

Instituciones

- ↳ INE → Organiza los procesos electorales
- ↳ TEPJF → Otorga el reconocimiento de triunfo electoral
- ↳ Resuelve los conflictos electorales

Sistema Federal → Implica acuerdo entre partes para crear un ente distinto llamado federación.

EUA

> 13 colonias

↳ Crean un gran estado

Estados Unidos Mexicanos

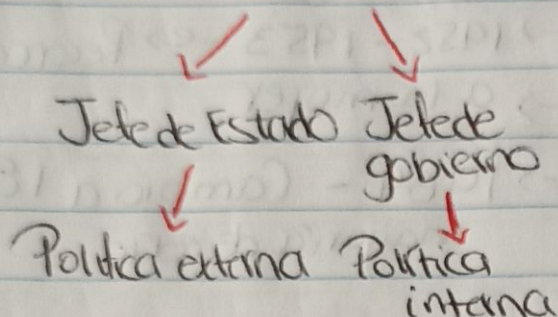
> Un gran estado es fraccionado en partes

Prototipos de forma de gobierno

Estados Unidos

Ejecutivo → Unipersonal

- Proceso electoral
- 4 años
- Presidente



Poder legislativo → Congreso

↓
Elección popular

Cámara de representantes
(pueblo)

Senado
(estado)

→ Depende de tiempo

Reino Unido

Ejecutivo → Bipersonal

- Jefe de Estado
 - ↳ Corona
 - Hereditario
 - No tiene poder de decisión.
 - Cargo vitalicio.
 - Admite abdicación
 - Función protocolario

→ Jefe de Gobierno

↳ Primer Ministro

→ Nombramiento por el partido mayoritario

Poder legislativo → Parlamentario

Cámara alta

↓
Lores
(nobles)

↓
Nombramiento

→ Depende de resultados

Cámara baja

↓
Comunes
(pueblo)

↓
Elección

- ↳ Voto de control parlamentario
 - ↳ Voto
 - ↳ Desconfianza
 - ↳ Confianza
 - ↳ Censura

Diferencias entre sistemas presidenciales

Estados Unidos

- 4 años
- 1 reelección
- Bipartidista
- Vicepresidente
 - ↳ Presidente del senado
- Elección indirecta del presidente

Pueblo

↳ Colegio electoral

↳ REP

↳ DEM

↳ Presidente

México

- 6 años
- No reelección
- Pluripartidista
- No vicepresidente
- Elección directa del presidente

- ↳ Cada estado tiene sus reglas electorales
- ↳ Quien gana un estado se lleva todos los votos

Francia

L > **Ballotage**

→ Para sistemas pluralistas

→ "Segunda vuelta presidencial"

→ Si ningún candidato alcanza más del 50% en la primera vuelta, se va a una segunda vuelta con los 2 candidatos más votados

División de poderes en México

VIERNES

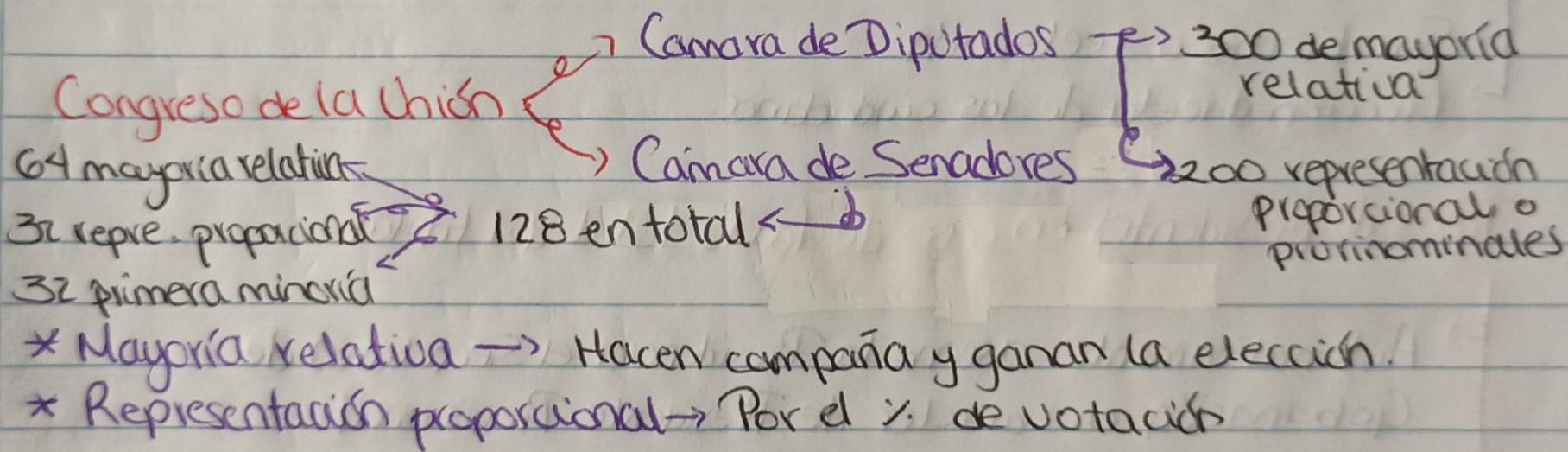
6 feb 26

- > **Objetivo**
 - > Evitar la concentración del poder.
 - > Buscar el equilibrio en el ejercicio del poder
 - > Cuando el poder se concentra, los demás poderes lo controlan

Principios

- > El poder legislativo, siempre se deposita de manera colegiada (grupo de personas).
- > No puede concentrarse más de un poder en las funciones del ejercicio del mismo.

Poder legislativo



Periodo de Sesiones

- 1º de septiembre al 15 de diciembre
- 1º de febrero al 30 de abril.

Periodo de receso

Comisión permanente → 37

- 19 diputados / senadores
- 18 diputados / senadores

- * Dependiendo de la sede por el presidente a cargo

Función del Poder Legislativo

- ↳ Elaborar leyes
- ↳ Se erigen como tribunal en los casos de juicio político.
 - ↳ Parte acusadora → Diputados
 - ↳ Parte juzgadora → Senadores

Poder ejecutivo

- ↳ Es unipersonal
- ↳ Presidente de la República
- ↳ Es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de Gobierno
- ↳ Período de 6 años
- ↳ Sin derecho a reelección
- ↳ Elección directa de los ciudadanos.

Tipos de presidentes en caso de falta total del titular

- ↳ Automáticamente asume la Presidencia el Secretario de Gobernación en carácter de Presidente Provisional.
- ↳ Si la falta se da dentro de los 2 primeros años del sexenio, el congreso nombrará a un Presidente Interino, convoca a nuevas elecciones para elegir a quien deberá concluir el sexenio.
- ↳ Si la falta se da dentro de los últimos 4 años del sexenio, el congreso nombrará a un Presidente Sustituto para que termine el sexenio.

Funciones del poder ejecutivo

Jefe de Estado → Requiere aprobación del Senado.

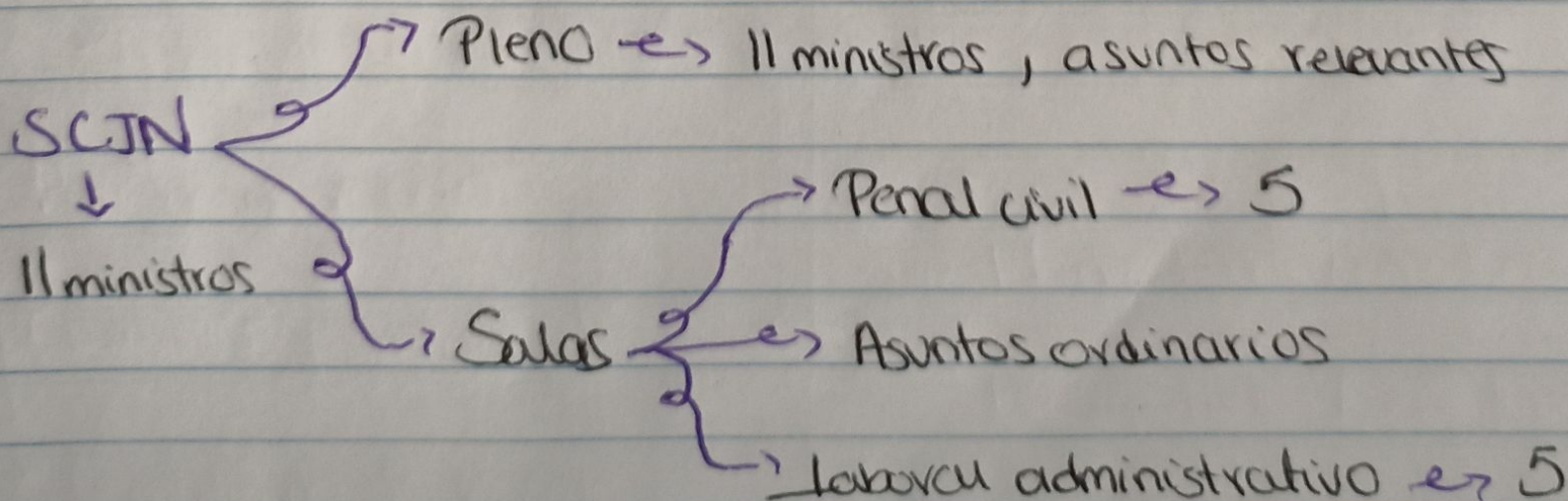
- Conduce política exterior
- Firma tratados internacionales
- Nombra y destituye embajadores y consules
- Al ser comandante supremo, declara la guerra
- Dispone de las fuerzas armadas

Jefe de Gobierno

- Nombra y destituye al gabinete
- Elabora decretos y reglamentos
- Declara Estado de Excepción
- Dispone de las fuerzas armadas

Poder Judicial.

↳ Máxima representación en la SCTJN



Función del Poder Judicial → Particularizar las normas generales

División de Poderes

- **Legislativa** → Hace la ley → General
- **Ejecutiva** → Ejecuta la ley → Ordena aplicación
- **Judicial** → Aplica dictando sentencias

Sistema semipresidencial o francés

Poder Ejecutivo T Bipersonal
Combinación de EUA y UK

→ Jefe de Estado T
Presidente
Elección popular
Conduce política exterior
Poderes especiales T Estado de excepción
Disuelve la asamblea nacional

→ Gobierno T
Primer ministro
Nombrado por el partido mayoritario
Conduce política interna

